Dirección de Proceso Legislativo del H. Congreso del Estado de Colima

Ley Publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, Núm. 76, Supl. 3, 01 de agosto de 2026.

MTRA. INDIRA VIZCAÍNO SILVA, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes hace sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente

D E C R E T O

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO.

DECRETO No. 345

Artículo Único. Se expide la Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar de la siguiente forma:

LEY DE ALIMENTACIÓN ADECUADA Y SOSTENIBLE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del derecho a la alimentación adecuada y sostenible, en los términos establecidos en los artículos 4o., tercer párrafo; 27, fracción XX, segundo párrafo, 73, fracción XXIX-E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general en el Estado de Colima. Teniendo por objeto:

I. Establecer los principios y bases para la promoción, protección, respeto, y garantía en el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación adecuada, sostenible y los derechos humanos con los que tiene interdependencia;

II. Priorizar el derecho a la alimentación sostenible, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, el derecho al agua y el interés superior de la niñez, en las políticas relacionadas con la alimentación adecuada y sostenible por parte del Estado de Colima;

III. Establecer mecanismos de planeación, coordinación y competencia entre las autoridades Estatales y Municipales, en las acciones encaminadas a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la alimentación adecuada y sostenible;

IV. fomentar la producción, abasto, distribución justa y equitativa y consumo de alimentos nutritivos, suficientes, de calidad, inocuos, de bajo impacto ambiental y culturalmente adecuados, para favorecer la protección y el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada y sostenible, evitando en toda medida el desperdicio de alimentos;

V. Fortalecer la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad alimentaria del Estado de Colima;

VI. Establecer las bases para la participación social en las acciones encaminadas a lograr el ejercicio pleno del derecho a la alimentación adecuada y sostenible;

VII. Promover la generación de entornos alimentarios sostenibles, que propicien el consumo informado de alimentos saludables, nutritivos y de bajo impacto ambiental y;

VIII. Reconocer la inclusión dietaria como principio del Estado de Colima por el que se promoverá la inclusión alimentaria de distintas dietas en las opciones de alimentación para la población colimense.

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Alimentación adecuada y sostenible: Al consumo de alimentos nutritivos, suficientes y de calidad, que satisface las necesidades fisiológicas de una persona en cada etapa de su ciclo vital; adecuado a su contexto cultural y que posibilita su desarrollo integral, la nutrición óptima y una vida digna;

II. Alimentación complementaria: Al proceso de introducción gradual y paulatina de alimentos diferentes a la leche humana, para satisfacer las necesidades nutrimentales de la niñez; se recomienda después de los seis meses de edad;

III. **Abasto:** El traslado de los alimentos desde el lugar de producción a donde sea necesario según la demanda;

IV. **Autosuficiencia alimentaria:** La capacidad del Estado de Colima, para procurar la producción y abasto de la mayoría los alimentos que requiere la población para satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas;

V. **Agroecosistema:** El marco de referencia para los sistemas de producción de alimentos en su totalidad, basados en los principios ecológicos de los ecosistemas naturales y contemplando diversas formas de organización y trabajo humano en sus aspectos económicos, sociales y bioculturales;

VI. **Canasta normativa:** A las recomendaciones de consumo adecuado de alimentos para una población en general;

VII. **Canasta regional:** Grupo de alimentos cotidianos, culturalmente adecuados, de temporada u ocasional en una región determinada;

VIII. **Canasta normativa regional:** Conjunto de alimentos locales saludables y sostenibles que sirven como referencia, para orientar el consumo alimentario de la población, de conformidad con las condiciones nutricionales, culturales, ambientales y productivas de la región;

IX. **Cantidad mínima de alimentos:** Aquella destinada a cubrir los requerimientos alimentarios mínimos que permitan a la persona vivir con dignidad, protegida contra el hambre y la mala nutrición. Se debe establecer con base en la edad, condición de salud, ocupación de la persona y grupo discriminado;

X. **CIE:** Al Consejo Intersectorial Estatal que integrará, asegurará la discusión y atención transversal de políticas públicas en el rubro de la Alimentación Adecuada y Sostenible del Estado de Colima;

XI. **Conflicto de interés:** La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las personas servidoras públicas con motivo de intereses laborales, personales, familiares o de negocios;

XII. **Desnutrición:** Estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos;

XIII. **Desperdicio de alimentos:** Conjunto de alimentos descartados de la cadena que siguen siendo comestibles y adecuados para el consumo humano y que, a falta de posibles usos alternativos, terminan eliminados como residuo;

XIV. **Entorno alimentario:** El determinante de la alimentación de las personas

que involucra aspectos físicos, económicos, políticos y socioculturales. Se conforma de aspectos como la disponibilidad, la accesibilidad, la sostenibilidad, la asequibilidad y la aceptabilidad de los alimentos, así como su conveniencia;

XV. Grupos de atención prioritaria: Las niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes, personas adultas mayores, personas refugiadas o solicitantes de refugio, personas desplazadas internamente, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas y transmisibles, población que vive en condiciones de precariedad económica, los grupos en riesgo de marginación social y discriminación, incluyendo niñas y mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes; entre otros que puedan considerarse como socialmente vulnerables, así como los considerados en otras disposiciones normativas;

XVI. IMADES: El Instituto de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Colima;

XVII. Inseguridad alimentaria: Insuficiente ingestión de alimentos, que puede ser transitoria, estacional o crónica;

XVIII. Impacto Ambiental: Modificación del medio ambiente, ocasionada por la acción del ser humano o por fenómenos de la naturaleza,

XIX. Mala nutrición: Carencias, excesos y los desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una persona. Que tiende a incluir la desnutrición, la deficiencia de micronutrientes, el sobrepeso y enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, como la obesidad;

XX. Nutrimentos críticos: Aquellos componentes de la alimentación que pueden ser un factor de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles, los cuales serán determinados por la Secretaría de Salud;

XXI. Pérdida de alimentos: Disminución de la masa de alimentos comestibles en la parte de la cadena de suministro que conduce específicamente a los alimentos para el consumo humano. Las pérdidas de alimentos tienen lugar en las etapas de producción, postcosecha, procesamiento y distribución de la cadena de suministro de alimentos;

XXII. Reserva estratégica: El almacenamiento de alimentos de las canastas normativas que corresponde a la estimación estadística de las necesidades que ha tenido la población en nuestra entidad federativa o migrante, en caso de emergencia alimentaria, según información proporcionada por el Sistema Nacional de Protección Civil, o por la Unidad Estatal de Protección Civil, así como

las semillas que permitan superar el desabasto y dar continuidad a la actividad productiva;

XXIII. Secretaría de Salud: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima;

XXIV. Secretaría de Educación: Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Colima;

XXV. Secretaría de Desarrollo Económico: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de Colima;

XXVI. Subsecretaría: Subsecretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado de Colima;

XXVII. SINSAMAC: El Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad;

XXVIII. Sistema agroalimentario mexicano: El conjunto de sistemas agroalimentarios característicos de cada región, población o comunidad en México, en el que se desarrollan las actividades relacionadas con la producción, el procesamiento, el transporte y el consumo de alimentos;

XXIX. Servicios de Salud: Todas las instituciones que conforman el sector salud público (Secretaría de Salud, IMSS Ordinario, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, IMSS Bienestar, DIF) y privado (hospitales y clínicas privadas, consultorios independientes, consultorios adyacentes a farmacias entre otros);

XXX. Seguridad alimentaria: El abasto oportuno, suficiente, sostenible e incluyente de alimentos sanos y de calidad aportados a la población colimense;

XXXI. Soberanía alimentaria: La capacidad del Estado de Colima para definir de manera autónoma las sus prioridades estatales en materia de producción, abasto y acceso a alimentos adecuados para toda la población, con base en la producción estatal mediante la adopción de técnicas y tecnologías apropiadas que contribuyan a garantizar la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y el bienestar de las personas;

XXXII. SbN: Soluciones Basadas en la Naturaleza;

XXXIII. Vulnerabilidad Alimentaria: Condición que refleja la probabilidad de que una persona, comunidad, o población experimente una disminución significativa en el acceso, disponibilidad o consumo de alimentos, en relación con un valor crítico establecido para garantizar niveles mínimos para el bienestar humano.

CAPÍTULO II
DEL CONTENIDO DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA Y SOSTENIBLE EN EL ESTADO DE COLIMA

Artículo 3. Todas las personas, de manera individual o colectiva, tienen derecho a una alimentación adecuada y sostenible en todo momento, y a disponer de alimentos para su consumo diario, así como el acceso físico y económico para una alimentación inocua, de calidad nutricional y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades fisiológicas en todas las etapas de su ciclo vital que le posibilite su desarrollo integral y una vida digna, de acuerdo con su contexto cultural y sus necesidades específicas, sin poner en riesgo la satisfacción de las otras necesidades básicas y sin que ello dificulte el goce de otros derechos humanos.

Queda prohibida toda discriminación, por cualquier motivo, a cualquier persona, sea hombre, mujer, niño, niña, o grupos vulnerables que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto o por efecto impedir, anular o menoscabar el ejercicio de este derecho a las personas o a los grupos en que éstas se organicen.

De igual manera, queda prohibido condicionar el suministro de alimentos con cualquier propósito que no se encuentre expresamente justificado por la ley, en cuyo caso serán aplicables las sanciones que determine la legislación correspondiente.

Artículo 4. El derecho a la alimentación comprende:

I. La capacidad de satisfacer las necesidades alimentarias, como es la combinación de productos nutritivos para el crecimiento físico y mental, el desarrollo y el mantenimiento, y la actividad física que sea suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas humanas en todas las etapas del ciclo vital, según el sexo y la ocupación;

II. La disponibilidad de alimentos, que es la posibilidad que tiene toda persona de alimentarse en forma adecuada, sea directamente por el trabajo de la tierra, por el manejo sostenible de la biodiversidad, el agua y conocimientos, o bien a través de sistemas eficientes y asequibles de abasto, generando la resiliencia productiva en aquellos sistemas agrícolas, con el fin de prevenir riesgos de pérdidas por fenómenos hidrometeorológicos (huracanes, sequías) comunes en nuestra entidad federativa;

III. El acceso físico a los alimentos, que es la posibilidad de que toda persona pueda tener materialmente a su alcance los alimentos o los medios para

obtenerlos, en especial los sectores de la población que se encuentren en situación de vulnerabilidad;

IV. El acceso económico a los alimentos, que consiste en que el poder adquisitivo de las personas o sus familias y, el costo de los alimentos o los medios para obtenerlos, tengan un equilibrio adecuado, de modo que puedan adquirirlos, o sus medios de producción necesarios en los sistemas de abasto, sin poner en riesgo la satisfacción de otras necesidades básicas;

V. La aceptabilidad y pertinencia cultural de los alimentos, que consiste en que estos consideren los valores no relacionados con la nutrición que se asocian a los alimentos y el consumo de alimentos, así como las preocupaciones fundamentadas de las personas consumidoras acerca de la naturaleza de los alimentos disponibles;

VI. La sostenibilidad ambiental, consistente en la producción, distribución y consumo de alimentos con un bajo impacto ambiental, así como, la promoción de entornos alimentarios que faciliten el acceso a dichos alimentos, con el objetivo de garantizar su disponibilidad, calidad y seguridad para las generaciones presentes y futuras. Asimismo, se establece que la sostenibilidad ambiental se incorpora en la formulación de directrices alimentarias, favoreciendo aquellos alimentos que, por sus características inherentes o por su proceso de producción, generen el menor impacto ambiental posible. Ello para vincular de manera directa con los principios agroecológicos sostenidos en los ejes estratégicos del Plan Estatal de Transición Agroecológica, los cuales constituyen mecanismos operativos para su cumplimiento siendo:

a) La consolidación de los mercados locales y de la economía circular, reduciendo las huellas ambientales asociadas al transporte, al almacenamiento y al desperdicio de alimentos.

b) El impulso de la investigación e innovación agroecológica, orientada a disminuir el uso de insumos de alto impacto ambiental y a proteger la biodiversidad.

c) La salvaguarda del patrimonio biocultural y de los saberes tradicionales mediante la conservación de sistemas productivos compatibles con los ciclos ecológicos locales; y

d) El fomento del consumo responsable, alineado con las directrices alimentarias que prioricen alimentos de menor impacto ambiental.

VII. La libre distribución de los insumos necesarios para producir alimentos

adecuados y sostenibles, así como la libre distribución de semillas de la agrobiodiversidad del Estado de Colima;

VIII. La riqueza biocultural, enfatizando la diversidad gastronómica y agrobiodiversidad, así como el vínculo entre la alimentación y cultura; y

IX. El acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, en los términos que establece el párrafo sexto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su legislación reglamentaria.

Artículo 5. Todas las autoridades del Estado de Colima, en el ámbito de sus respectivas competencias y, con sujeción a los recursos aprobados expresamente para esos fines en sus respectivos presupuestos de egresos, tendrán la obligación de promover, respetar y proteger el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada y sostenible, esto incluye la inclusión de alimentos adecuados y sostenibles en los eventos y servicios públicos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, subsidiariedad, sostenibilidad ambiental, precaución, participación social, igualdad de género y etaria, interés superior de la niñez, diversidad cultural, inclusión dietaria, eficiencia, libre competencia, transparencia y rendición de cuentas. Esto incluye la adopción de medidas que impidan que los particulares priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada y sostenible.

Las obligaciones del Estado de Colima a las que se refiere el párrafo anterior, se cumplirán en los términos previstos en la presente Ley, la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, la Constitución Política del Libre y Soberano de Colima, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, y en las demás disposiciones aplicables, las cuales se interpretarán favoreciendo en todo momento a las personas en su protección más amplia.

Artículo 6. Las autoridades Estatales y Municipales, de manera concurrente y en el ámbito de sus respectivas competencias, y con sujeción a los recursos aprobados expresamente para esos fines en sus respectivos presupuestos de egresos, deberán priorizar y proteger el interés superior de la niñez, a través de políticas y acciones necesarias, y establecerán medidas de atención especial inmediata dónde existan elevados índices de pobreza, malnutrición, marginación, desnutrición o inseguridad alimentaria.

Artículo 7. Toda persona sin posibilidad de acceder por sus propios medios a la alimentación o, que se encuentre en riesgo inminente de padecer hambre, desnutrición o carencia alimentaria, tiene el derecho a recibir una cantidad mínima

de alimentos adecuados y necesarios conforme a su edad, sexo, condición de salud y ocupación

Artículo 8. Las autoridades Estatales y Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias y con sujeción a los recursos aprobados expresamente para esos fines en sus respectivos presupuestos de egresos, deberán realizar todas las acciones afirmativas y de compensación necesarias para promover, respetar y proteger a las personas o los grupos de atención prioritaria, establecidos en la legislación correspondiente, y en el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada y sostenible.

Artículo 9. El Gobierno del Estado de Colima a través de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario, establecerá medidas para el abasto de alimentos adecuados y sostenibles, para las personas que se encuentren en centros de reinserción o readaptación social; personas usuarias de establecimientos públicos de asistencia social que prestan servicios de atención en cuidados a personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes; así como, a otros grupos de atención prioritaria; en establecimientos públicos análogos a los anteriores, en los términos de la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 10. Para hacer efectivo el derecho de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad social, en acceder a una alimentación adecuada y sostenible, gratuita o a precios accesibles, las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias y, con sujeción a los recursos aprobados expresamente para esos fines en sus respectivos presupuestos de egresos, promoverán iniciativas para el establecimiento y adecuada operación de comedores comunitarios físicamente accesibles, debiendo presentar una síntesis de los programas alimentarios que operan, incluyendo despensas, huertos escolares y apoyos alimentarios a la población en condiciones complejas.

Asimismo, serán responsables de garantizar el acceso a la alimentación y de promover una distribución adecuada de la responsabilidad operativa en materia alimentaria, fortaleciendo la educación alimentaria, con especial énfasis durante los primeros mil días de vida, y establecerán mecanismos que protejan los programas alimentarios frente a intereses particulares, mediante la implementación de lineamientos éticos y transparentes para la recepción de donaciones.

Artículo 11. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, y los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la creación, fortalecimiento y operación de comedores comunitarios, así como la articulación de proyectos productivos

comunitarios, e impulsarán, cuando corresponda, la implementación de huertos familiares, escolares y comunitarios que contribuyan al fortalecimiento de la economía local y solidaria.

Artículo 12. Queda prohibido que las personas servidoras públicas, en el ejercicio de las funciones previstas en la presente Ley, actúen con parcialidad o intervengan en asuntos en los que existan intereses personales, familiares o de negocios que puedan afectar la imparcialidad y el cumplimiento de sus responsabilidades. El incumplimiento de esta disposición será sancionado de conformidad con a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 13. Las autoridades Estatales y Municipales, con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 5 de esta Ley, podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementar las medidas necesarias para fortalecer la coordinación y colaboración administrativa, técnica, financiera y demás que se requieran, mediante la celebración de convenios o acuerdos institucionales. Asimismo, podrán promover la celebración de instrumentos de colaboración con los sectores social y privado, así como con organismos e instituciones internacionales, a fin de impulsar acciones conjuntas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley.

Artículo 14. Se promoverá el acceso al agua inocua, para las personas productoras agrícolas de pequeña y mediana escala, de conformidad con la normatividad aplicable, la vigilancia del cumplimiento de esta disposición se realizará de manera coordinada entre el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Asimismo, será obligación de los gobiernos municipales, con el apoyo del Gobierno del Estado, a través del IMADES, quien brindará acompañamiento técnico, construir, conservar y mantener una infraestructura adecuada y sustentable para la captación, almacenamiento y conducción de agua destinada a la producción de alimentos.

Se priorizará la sostenibilidad hídrica mediante el tratamiento y reúso de aguas residuales en actividades agrícolas, privilegiando la implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) y de infraestructura verde, incluyendo acciones como la restauración y conservación de microcuencas para favorecer la carga de acuíferos.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA PROMOCIÓN, CONSUMO DE ALIMENTOS ADECUADOS Y SOSTENIBLES

CAPÍTULO I
DE LA LACTANCIA MATERNA Y LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ADECUADA Y SOSTENIBLE

Artículo 15. El gobierno del Estado de Colima y los diez municipios de la entidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán políticas públicas integrales orientadas a garantizar una alimentación adecuada y sostenible para la niñez y mujeres embarazadas, con especial atención a quienes se encuentren en periodo de lactancia, priorizando la atención inmediata en situaciones y zonas con índices de alta y muy alta marginación.

Las políticas públicas a que se refiere el párrafo anterior comprenderán, de manera enunciativa, las siguientes acciones:

I. Promover que los servicios de salud en el Estado de Colima protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna exclusiva, reconociendo la importancia de los primeros 1000 días de vida como una etapa fundamental para el desarrollo, la salud y el bienestar durante el periodo prenatal, la lactancia y la introducción oportuna y adecuada de la alimentación complementaria;

II. Implementar medidas destinadas a prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación hacia las mujeres que ejerzan la lactancia en espacios públicos;

III. Implementar, en coordinación con la Federación, las disposiciones del Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna, de conformidad con la normativa aplicable;

IV. Promover la implementación de sistemas de monitoreo que permitan dar seguimiento al cumplimiento de políticas públicas, programas y recursos económicos destinados a alcanzar los objetivos establecidos en esta Ley; y

V. Capacitar al personal de salud y al personal administrativo de los servicios de salud, con el propósito de prevenir practicas o acciones que puedan desalentar o limitar la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y la adecuada introducción de la alimentación complementaria oportuna.

Artículo 16. Las Secretarías de Salud y de Educación y Cultura; así como el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), promoverán la

difusión de programas y acciones orientados a fomentar la práctica de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y su continuidad hasta los dos años, respetando en todo momento la autonomía y la libertad de decisión de la o las madres en la entidad, así también, proporcionarán información, orientación y alternativas adecuadas para las personas que, por decisión propia o por circunstancias particulares, no deseen o no puedan llevar a cabo la lactancia materna. Las personas titulares de los centros de trabajo deberán garantizar espacios y entornos favorables para la lactancia materna de conformidad con lo establecido la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna del Estado de Colima.

CAPÍTULO II
DE LA ALIMENTACIÓN ADECUADA Y SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA, NUTRICIONAL Y AMBIENTE ESCOLAR

Artículo 17. Las niñas, niños y adolescentes que cursan la educación básica en la entidad, tendrán derecho a recibir una alimentación adecuada, saludable y sostenible en los establecimientos escolares, de manera gratuita o a precios accesibles para sus familias, de acuerdo con sus condiciones de vulnerabilidad y considerando las características socioeconómicas de la zona geográfica en la que se ubiquen.

Para el cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud en coordinación con los Gobiernos Municipales, deberán promover acciones encaminadas a asegurar el acceso a una alimentación adecuada y sostenible para las y los estudiantes de planteles educativos que presenten elevados índices de pobreza, marginación, desnutrición o inseguridad alimentaria.

La educación alimentaria deberá incorporar contenidos relacionados con el conocimiento de los sistemas alimentarios, la producción agroecológica y la sostenibilidad, particularmente mediante la implementación de huertos escolares y estrategias pedagógicas que permitan a niñas, niños y adolescentes identificar el origen de los alimentos, conocer los métodos de producción agroecológica y comprender su relación con la salud humana y el medio ambiente.

Los plateles de educación inicial y que proporcionen alimentos o raciones alimentarias dentro de sus instalaciones, deberán apegarse a la observancia de los lineamientos federales y estatales aplicables para el expendio, distribución y consumo de alimentos y bebidas en los establecimientos escolares, así como los

criterios que para tales efectos emitan las autoridades competentes.

Para determinar el índice de pobreza, marginación, desnutrición o inseguridad alimentaria, se estará a los informes y publicaciones que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Artículo 18. El Gobierno del Estado de Colima, a través de la Subsecretaría, promoverá la comercialización de productos locales provenientes de las personas agroproductoras de la entidad, teniendo como finalidad fortalecer la seguridad alimentaria e impulsar el desarrollo económico del sector agroalimentario en el Estado de Colima.

Artículo 19. El Gobierno del Estado de Colima y los Diez Municipios de la entidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán esquemas eficientes para el suministro, distribución y adquisición de alimentos adecuados, priorizando aquellos con bajo impacto ambiental, preferentemente frescos, así como el acceso a agua potable para consumo humano de las de las personas estudiantes, para tal efecto promoverán mecanismos de coordinación con los diversos sectores de la población, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, cooperativas, asociaciones de madres y padres de familia, así como la combinación de cualquiera de estos o cualquier otra forma de organización social, con el propósito de garantizar el acceso suficiente a una alimentación adecuada y sostenible para la niñez y la adolescencia, e impulsar prácticas de producción alimentaria sostenibles, como la agroecología, Además de promover la transición progresiva hacia modelos de producción que reduzcan el impacto ambiental, mediante la eliminación gradual de prácticas altamente contaminantes y contrarias al desarrollo alimentario sostenible local, como la quema agrícola.

Además, promoverán ante las autoridades competentes, las acciones necesarias para regular y en su caso prohibir de la venta, distribución, donación, publicidad y patrocinio de alimentos y bebidas preenvasados que excedan los límites máximos establecidos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y los demás nutrimentos críticos e ingredientes determinados por la normativas sanitaria aplicable, tanto al interior como en las inmediaciones de los planteles escolares de educación básica.

Artículo 20. Las Instituciones de educación básica, medio superior y superior, promoverán el consumo de alimentos adecuados y sostenibles, privilegiando aquellos elaborados con productos locales, de bajo impacto ambiental, y precios accesibles, priorizando en las personas estudiantes la prevención del sobrepeso, la obesidad y la mala nutrición.

Artículo 21. Las instituciones públicas y privadas de educación básica, media

superior y superior; deberán promover el cumplimiento de los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles educativos, así como de las demás disposiciones normativas en materia de alimentación adecuada y sostenible, estilos de vida saludables y sostenibles que emitan las autoridades competentes, de acuerdo con la presente Ley, realizándose con pleno respeto a la autonomía de las instituciones de educación superior a las que la ley otorgue ese carácter, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 22. La Secretaría de Educación y Cultura, en coordinación con la Secretaría de Salud, la Subsecretaría y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, promoverán e implementarán programas, acciones y campañas permanentes, y de fácil comprensión, en materia de información y educación alimentaria y nutricional, así como sobre los sistemas de producción sostenible, como la agroecológica, y de entornos y estilos de vida saludables y sostenibles.

Estos programas deberán incluir los siguientes contenidos mínimos:

I. El significado de alimentación adecuada y sostenible;

II. La pertinencia cultural, ecológica, económica y social del consumo regular de alimentos sostenibles, locales y de temporada;

III. El fomento al consumo y producción local de alimentos, mediante la promoción de huertos comunitarios;

IV. La forma de leer e interpretar las etiquetas e información nutrimental de los productos;

V. Los tipos de alimentos y bebidas, sus contenidos y las cantidades que pueden llegar a afectar la salud, así como, las consecuencias prácticas de ese daño en el individuo y la comunidad;

VI. Educar sobre el consumo preferente de alimentos saludables o elegir alimentos procesados con el mínimo de sellos de advertencia del exceso de nutrimentos críticos o leyendas precautorias, así como la lectura del etiquetado;

VII. La orientación nutricional para la preparación de dietas nutritivas, suficientes, sostenibles y de calidad de acuerdo con el contexto y requerimientos de la persona;

VIII. La promoción del consumo de productos naturales, y

IX. La importancia de la educación alimentaria y nutricional y de la actividad física para lograr una vida saludable.

CAPÍTULO III
DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL SALUDABLE, ORIGEN E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Artículo 23. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información alimentaria y nutricional con pertinencia cultural, veraz, oportuna, comprensible, accesible y de calidad que le permita tomar decisiones informadas para mantener una alimentación adecuada, sostenible y saludable que favorezca su desarrollo integral y le permita prevenir enfermedades en las diferentes etapas de la vida.

Artículo 24. El Gobierno del Estado de Colima, a través de la Secretaría de Salud y las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y demás sectores de la sociedad civil, deberán promover campañas educativas permanentes dirigidas a la población en general, en materia de información alimentaria y nutricional sana, sostenible y de calidad, que promuevan la alimentación adecuada, saludable y sostenible considerando aspectos como la perspectiva etaria, género e intercultural.

Asimismo, procurará fortalecer el acceso de la población a servicios de orientación y atención especializada en materia de nutrición, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria y las disposiciones aplicables.

La Secretaria de Educación y Cultura, en el ámbito de sus atribuciones podrá celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas de educación superior, con el propósito de promover que las y los estudiantes de áreas afines a la nutrición, la salud y la alimentación, realicen su servicio social o prácticas profesionales en programas públicos de orientación alimentaria y nutricional

Artículo 25. La información contenida en el etiquetado de los productos alimenticios preenvasados, incluyendo las etiquetas y contras etiquetas, deberá ser veraz, clara, suficiente y comprensible e informar sobre su origen, contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y los nutrimentos críticos, ingredientes y demás elementos que determine la Secretaría de Salud, en los términos de la Ley General de Salud y demás normatividad aplicable.

Artículo 26. las autoridades competentes, utilizarán los mecanismos de información para a las personas consumidoras, incluidas las regulaciones en materia de etiquetas y publicidad, con el objeto de informar de cualquier ingrediente, sustancia,

técnica o sistema de producción y distribución, para la toma de decisiones informadas, que sean relevantes o puedan implicar un riesgo para la salud de las personas consumidoras, en los términos establecidos por la Ley General de Salud.

Artículo 27. Las personas productoras y distribuidoras de alimentos procesados deberán cumplir con la obligación de información y etiquetado previstas en el artículo 212 de la Ley General de Salud, y deberán advertir cuando sus productos contengan ingredientes que provengan directamente de organismos genéticamente modificados, que pudieran representar un riesgo mediato o inmediato para la salud de los consumidores, ya sea por ingestión o manipulación del producto, en los términos que fije la Ley.

Artículo 28. Las personas productoras y distribuidoras de alimentos deberán proveer, en los términos que establezca esta Ley, la Ley General, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, la información que legalmente les sea requerida, respecto a los insumos o procesos que utilicen para generar sus productos o servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones aplicables en materia de propiedad industrial. Cuando esta información sea solicitada por un particular, este derecho será protegido y garantizado por la Procuraduría Federal del Consumidor, la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Desarrollo Rural, y cualquier otra autoridad que resulte competente, observando lo dispuesto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

CAPÍTULO IV
DE LAS CANASTAS NORMATIVAS

Artículo 29. Todas las personas tienen derecho a acceder a una cantidad diaria y suficiente de los alimentos que integran las canastas normativas en el Estado de Colima y en los municipios.

Artículo 30. La Secretaría de Salud sugerirá el contenido de las canastas normativas en el Estado de Colima, acorde a criterios nutricionales y ambientales, de accesibilidad, asequibilidad y pertinencia cultural, estipulados en la normatividad aplicable y contendrán como mínimo un cereal entero, preferentemente maíz y sus derivados, y una leguminosa, prioritariamente frijol, frutas, verduras y alimentos de origen animal.

Las canastas normativas privilegiarán alimentos que no contengan productos alimenticios con contenido excesivo de calorías, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio, nutrimentos críticos y los demás que determine la Secretaría de Salud. Privilegiando el consumo de la producción local o regional y culturalmente

adecuada.

Artículo 31. La Secretaría de Salud determinará las canastas normativas en nuestra entidad federativa. Estas deberán considerar cereales enteros, preferentemente maíz y sus derivados, legumbres, como fuente principal de proteína, tales como frijol, garbanzo, soya, chícharo, habas; frutas, verduras, productos de origen animal y otros alimentos que se produzcan local o regionalmente, de acuerdo con la época del año y derivados de una producción sostenible, así como aquellos que, por cultura y tradiciones, formen parte de las dietas en una región específica y se apeguen a los criterios para la definición del contenido de las mismas canastas normativas.

Artículo 32. En ningún caso podrá condicionarse el suministro, la disponibilidad o la distribución de los componentes que constituyen la canasta normativa, motivada por origen étnico, local, de género, en edad, discapacidades, condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

CAPÍTULO V
DE LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR UN CONSUMO DE ALIMENTOS ADECUADOS Y SOSTENIBLES

Artículo 33. El Gobierno del Estado de Colima y los Gobiernos Municipales establecerán dentro de sus respectivas competencias, programas coordinados o individuales para fomentar el consumo de agua potable simple, alimentos locales frescos de bajo impacto ambiental y saludables.

Artículo 34. Los Gobiernos Municipales en la entidad, a través de los Sistemas Estatal y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia procuraran el establecimiento y manutención de comedores comunitarios en las localidades que lo requieran, así como, la implementación de otras estrategias de alianzas público-privadas, para la dotación de alimentos, de acuerdo con sus indicadores de pobreza, vulnerabilidad social o inseguridad alimentaria de sus habitantes.

Para cumplir con esta obligación, se coordinarán con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y de las instituciones de asistencia social, así como la Subsecretaría y la Secretaría de Salud.

Artículo 35. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, se deberá privilegiar, en la mayor medida posible, la adquisición de alimentos nutritivos de los productores locales o regionales de pequeña y mediana escala, incluyendo

agricultores en huertos familiares o de traspatio. Podrán autorizar la operación de esos comedores a cooperativas comunitarias o miembros del sector social.

Las autoridades competentes de los municipios serán solidariamente responsables por la calidad nutrimental, inocuidad y suficiencia de los alimentos y bebidas que se distribuyan.

El Gobierno del Estado de Colima y los Gobiernos Municipales, ejecutarán acciones de atención alimentaria a los grupos de atención prioritaria, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 36. Para fomentar el consumo de alimentos sanos y sostenibles, la Secretaría de Salud como autoridad sanitaria en la entidad, en coordinación con los Gobiernos Municipales, deberán fomentar que los establecimientos que otorguen servicios de alimentos o bebidas:

I. **I.-** Garanticen un estándar mínimo de inocuidad alimentaria;

II. Ofrezcan agua natural no embotellada apta para el consumo humano, en la medida de lo posible sin costo para las personas consumidoras;

III. Coloquen en los menús y en lugares visibles, mensajes que promuevan la alimentación saludable y sostenible;

IV. Limiten la reutilización de aceites u otras grasas en frituras, de acuerdo con la disposición reglamentaria;

V. Limiten la disponibilidad de sal, salvo a requerimiento de las usuarias y los usuarios,

VI. Ofrezcan opciones de alimentos y preparaciones saludables, nutritivas y apropiadas en su menú, con la posibilidad de sustituir ingredientes de origen animal por alternativas de origen vegetal sin costo adicional para el consumidor; y

VII. Se promueva la adquisición de insumos de bajo impacto ambiental y nutritivos de los productores locales de pequeña y mediana escala.

TÍTULO TERCERO
DEL ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

CAPÍTULO I
DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Artículo 37. La Subsecretaría fomentara la participación de los productores locales, fortaleciendo donaciones alimentarias y sostenibles, con ello establecerán medidas necesarias para procurar el abasto suficiente y oportuno de los componentes de las canastas normativas, basadas en las tablas que se deberán prever en el Reglamento de la presente Ley; así como con cualquier otro alimento adecuado, sano, inocuo y nutritivo que no contradiga la canasta normativa regional.

Artículo 38. La Subsecretaría y los municipios, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, promoverán, respetarán y garantizarán la eficiente distribución de los alimentos que conforman las canastas normativas entre la población.

Artículo 39. Las políticas y programas públicos en materia de distribución de alimentos tendrán como objetivos los siguientes:

I. El traslado y abastecimiento prioritario de los bienes que constituyen las canastas normativas, así como de cualquier otro alimento adecuado y sostenible, sano, inocuo y nutritivo que no contradiga la canasta normativa y esté sustentado en la canasta regional;

II. La preservación de la salud de las personas consumidoras;

III. La sostenibilidad medioambiental;

IV. La efectiva y permanente participación social en los procesos y el mejoramiento de las condiciones en que los productores comercializan insumos con los distribuidores;

V. El mejoramiento de la infraestructura necesaria para que las poblaciones en situación de vulnerabilidad alimentaria y social, que tengan acceso a los recursos alimentarios sostenibles, especialmente cuando no dispongan de los medios para producir o procurarse sus propios alimentos;

VI. El almacenamiento de granos básicos y semillas que sirva de reserva estratégica para la seguridad alimentaria de la población en condiciones de emergencia alimentaria, sanitaria o humanitaria;

VII. La reducción de la pérdida y el desperdicio de los alimentos, a través de la promoción de cadenas cortas de comercialización, la venta directa por parte de las personas productoras, la organización de personas consumidoras para compras directas en común y todo medio para reducir la intermediación; y

VIII. Promover el derecho y deber de denunciar a las autoridades correspondientes, las prácticas anteriores.

Artículo 40. Toda conducta que disminuya, dañe, impida o condicione de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de alimentos adecuados y sostenibles, sanos, inocuos y nutritivos, que formen parte o no de la canasta normativa regional, en su caso, lo hará del conocimiento de la autoridad jurisdiccional o administrativa competente.

Artículo 41. Los centros de trabajo en que existan espacios de distribución de alimentos o bebidas cuenten con, cuando menos, la opción de adquirir alimentos nutritivos y sostenibles, inocuos y de calidad, además de tener al menos una opción basada en alimentos de origen vegetal. En todos los casos anteriores se deberá garantizar el acceso al agua potable gratuita.

En caso de delegar la función de surtir alimentos o bebidas a un proveedor externo, se exigirá el respeto a lo previsto en este artículo y serán responsables solidarias en caso de incumplimiento de lo establecido en esta Ley. Las empresas o comercios en cuyas instalaciones se distribuyan alimentos o bebidas a sus personas trabajadoras igualmente tendrán la obligación de atender las disposiciones establecidas en los dos párrafos anteriores.

Artículo 42. Se declarará ilegal, y por tanto nulo, todo acuerdo, procedimiento o acción combinada entre dos o más agentes de una o varias cadenas productivas o distributivas que tenga por propósito o efecto directo evitar la libre concurrencia de nuevos productores o distribuidores en perjuicio del derecho de la población a una alimentación adecuada y sostenible.

Artículo 43. Queda prohibido emplear sustancias dañinas para la salud y el medio ambiente, en la producción, transportación, almacenamiento o empaque de alimentos de cualquier tipo. Las legislaciones especiales en materia de salud y protección al medio ambiente, establecerán el listado de sustancias dañinas con base en el marco normativo y jurídico vigente en la entidad federativa; establecido por las autoridades competentes y las sanciones correspondientes, tomando en consideración los principios de precaución, prevención y la sostenibilidad.

CAPÍTULO II
DE LAS COMPRAS PÚBLICAS

Artículo 44. Las dependencias que integran la Administración Pública del Estado y las Administraciones Públicas Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporarán, al menos, un 15% de sus compras gubernamentales de alimentos e insumos primarios, directamente de los productores de pequeña y

mediana escala, en los sectores agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero; que cumplan con las condiciones y requisitos para el abastecimiento de una alimentación adecuada y sostenible, en los términos de la presente Ley y, dentro de los límites presupuestales para compras.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, las dependencias que integran la Administración Pública del Estado y las Administraciones Públicas Municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán contar con las políticas públicas y reglas de operación necesarias.

Artículo 45. las dependencias que integran la Administración Pública del Estado y las Administraciones Públicas Municipales, promoverán, de manera prioritaria y en el ámbito de sus competencias; políticas especiales a favor de los pequeños y medianos productores, así como a las organizaciones del sector social, proveedoras de alimentos con prioridad para la compra de alimentos sostenibles, que tengan por objeto integrar en las cadenas de distribución la oferta de alimentos y sus materias primas e insumos, con el propósito de responder a las condiciones de inocuidad y calidad para una alimentación adecuada y sostenible.

Artículo 46. La Secretaria de Desarrollo Económico, promoverá el desarrollo y fortalecimiento continuo de esquemas y mecanismos de distribución de cadena corta, buscando la mayor participación posible de los pequeños y medianos productores locales directos en ellos, a través del fomento de un programa de desarrollo de proveedores donde las dependencias otorguen facilidades para que el agro-productor tenga acceso y la capacidad de vender en su programa de compras.

CAPÍTULO III
DE LAS RESERVAS ESTRATÉGICAS

Artículo 47. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, será la autoridad responsable de operar un programa de almacenamiento de reservas estratégicas de granos básicos y semillas, que permitan superar el desabasto y dar continuidad a la actividad productiva, en los términos del Reglamento de la presente Ley, y conforme a los recursos aprobados expresamente para esos fines en su presupuesto anual de egresos.

Artículo 48. Las autoridades responsables de administrar almacenes de granos básicos y semillas deberán asegurarse de contar con la infraestructura necesaria y aplicar las mejores técnicas en la preservación de los mismos, en los términos del Reglamento de la presente Ley, y conforme a los recursos aprobados expresamente

para esos fines en su presupuesto anual de egresos.

TÍTULO CUARTO
DE LA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

CAPÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS DE LA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA Y LA RESTAURACIÓN PRODUCTIVA COMO EJE ALIMENTARIO

Artículo 49. Todas las personas tienen el derecho de contar con las condiciones apropiadas para la producción de alimentos adecuados y sostenibles y, participar de un desarrollo rural integral y sustentable en las comunidades, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima, la Ley para la Promoción y Desarrollo Agroecológico en el Estado de Colima y la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima.

Artículo 50. Los programas y las acciones que se diseñen y ejecuten, en los términos de las disposiciones aplicables en materia de producción de alimentos, deberán buscar la autosuficiencia en cada localidad del Estado, considerando especialmente la diversidad biocultural y los agroecosistemas para la producción local y de autoconsumo de alimentos adecuados y sostenibles.

Artículo 51. Serán principios rectores de las políticas, programas y acciones del Estado en materia de producción alimentaria, el aseguramiento de la autosuficiencia en la producción de aquellos componentes que integren las canastas normativas regionales, la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, la biodiversidad y agrobiodiversidad en la producción, así como la búsqueda del mayor grado posible de autodeterminación de las personas productoras respecto de los insumos y la gestión de las semillas.

Artículo 52. La producción familiar o comunitaria de alimentos para autoconsumo, se considerará prioritaria. El Gobierno del Estado de Colima y los Gobiernos Municipales integrarán en sus políticas alimentarias, el acompañamiento a los productores de micro pequeña y mediana escala, para proyectos de producción sostenible, restauración de tierras y huertos comunitarios que sean liderados por hombres, mujeres y juventudes.

Artículo 53. El mantenimiento del equilibrio ecológico, así como la conservación y regeneración de los recursos naturales, serán en todos los casos, factores fundamentales para la toma de decisiones tanto en materia de métodos de

producción, como sobre la selección de los bienes y alimentos adecuados a producir, para asegurar el aprovechamiento sostenible de estos recursos.

Se reconoce a los residuos orgánicos como elementos esenciales para la regeneración de los suelos. Las autoridades, con el asesoramiento del IMADES en sus respectivos ámbitos de competencia, establecerán, en términos de las disposiciones aplicables, el poder edificar infraestructura hídrica priorizando la infraestructura verde como lo son: la restauración de manglares costeros para protección y pesca sostenible, reforestación de microcuencas con sistemas agroforestales y cercos vivos en lugar sobre obras grises, como medida dual para el agua y la adaptación.

Artículo 54. La Subsecretaría y el IMADES, elaborarán e implementarán un Programa Sectorial de Adaptación al Cambio Climático, específico para la Cadena Alimentaria. Esto debe incluir el fomento a la investigación de variedades de cultivos resilientes a las sequías y calor, aprovechando la agrobiodiversidad local y ancestral.

Artículo 55. La Subsecretaría y el IMADES, incorporarán un programa de la "Restauración Productiva de Tierras Degradas", como el componente indispensable para la seguridad alimentaria adecuada y sostenible. Esto implica priorizar la inversión estatal en proyectos que vinculen la rehabilitación de suelos agrícolas con prácticas de mínima labranza y el manejo sustentable de terrenos ganaderos y agrícolas, especialmente en las cuencas hidrográficas de la Sierra de Manantlán y en la zona costera del Estado de Colima.

Artículo 56. La Subsecretaría y el IMADES, promoverán mecanismos de resiliencia económica, para asegurar los medios de vida en el contexto climático de Colima, debiéndose establecer mecanismos de financiamiento diferenciado y la creación de reservas estratégicas de alimentos, basadas en la compra a productores locales, ligando este apoyo a la diversificación de la producción y la adopción de prácticas agroecológicas.

CAPÍTULO II
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

Artículo 57. Las políticas del Gobierno del Estado de Colima y de los Gobiernos Municipales, en materia de producción de alimentos, deberán tener como principales objetivos los siguientes:

I. La autosuficiencia y soberanía alimentaria;

II. El acceso prioritario a los bienes que constituyen las canastas normativas, así como a cualquier otro alimento adecuado que no contradiga la canasta normativa y esté sustentado en la canasta regional, a partir del principio de autosuficiencia alimentaria;

III. La preservación de la salud de todas las personas involucradas en las cadenas alimentarias desde la producción hasta el consumo;

IV. La sostenibilidad medioambiental y el cuidado de la biodiversidad y agrobiodiversidad en las distintas localidades del Estado de Colima;

V. La efectiva participación e incorporación, así como el respeto de los derechos de personas agricultoras y otras que trabajan en el campo, los pueblos indígenas y afromexicanos, las comunidades rurales y pesqueras en la entidad federativa, considerando en especial la inclusión y participación de las mujeres y las personas jóvenes bajo condiciones de trabajo digno;

VI. El desarrollo de las capacidades productivas de la población rural y urbana que por sus condiciones de vulnerabilidad más lo necesiten

VII. La procuración de condiciones equitativas para acceder a los mercados, en especial para el fomento de la producción de pequeña y mediana escala, incluida en ésta la agricultura familiar; y

VIII. Preservar el uso de las técnicas tradicionales y los saberes ancestrales para la producción de alimentos adecuados y sostenibles.

Artículo 58. El Gobierno del Estado de Colima a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría y los Gobiernos Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán, bajo el modelo de autoconsumo, la producción de cultivos locales y la producción agrícola de micro, pequeña y mediana escala, tanto a nivel familiar, como en los centros escolares.

Las autoridades deberán cuidar que en los espacios otorgados para este propósito existan las condiciones para la producción de alimentos adecuados y sostenibles para quien los consuma.

Artículo 59. Los programas de acceso a los espacios para la producción alimentaria podrán estar acompañados, en términos de las disposiciones correspondientes por el otorgamiento de créditos accesibles destinados a la inversión productiva, apoyos para la recuperación de semillas y material vegetativo originarios, y apoyos para superación de siniestros ambientales, apoyos de asistencia técnica y de servicios

de capacitación para la población interesada, así como, la vinculación entre productores locales para el intercambio de productos y experiencias productivas. El Consejo Estatal Intersectorial, deberá ser notificado de todas las acciones que se programen, en los términos del presente artículo.

Artículo 60. Los programas de producción de alimentos adecuados y sostenibles, que en su caso se implementen, deberán incluir un plan de generación de excedentes, de modo que puedan ser concentrados en los almacenes que, para tal efecto, se ubiquen en los 9 municipios y en la capital del Estado, a fin de que se diversifique el riesgo de pérdidas y que existan reservas cercanas distribuibles en caso de emergencia alimentaria. El Gobierno del Estado de Colima y los Gobiernos Municipales, decidirán la ubicación de estos puntos de almacenamiento, tomando en cuenta criterios de seguridad de las reservas y de movilización eficiente de alimentos adecuados y sostenibles a favor de la población afectada.

Artículo 61. Los Gobiernos Municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, procurarán construir y mantener una infraestructura adecuada y sustentable para la captación, almacenamiento y conducción de agua útil para la producción de alimentos, sobre todo para aquellos que constituyen la canasta normativa regional. Para este efecto, contarán con apoyo del Gobierno del Estado de Colima en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y conforme a los recursos aprobados expresamente para esos fines en el presupuesto anual de egresos.

Artículo 62. El Consejo Estatal Intersectorial, deberá ser notificado de todas las acciones que se programen para dar cumplimiento a la obligación establecida en el numeral anterior, con el propósito de que puedan participar en estas acciones de acuerdo con el marco de las atribuciones que les otorga la presente Ley.

CAPÍTULO III
DE LA PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS

Artículo 63. El Gobierno del Estado de Colima, en Coordinación con los Gobiernos Municipales, promoverán políticas y acciones para la reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos en el territorio.

Artículo 64. El Gobierno del Estado de Colima, desarrollará programas para mejorar la infraestructura para el almacenamiento y transporte de alimentos, a fin de reducir las pérdidas. Estos programas incluirán apoyos para productores de micro pequeña y mediana empresa, conforme a los recursos aprobados expresamente para esos fines en el presupuesto anual de egresos.

Artículo 65. El Gobierno del Estado de Colima a través de las instancias que correspondan, establecerá programas de difusión a las personas consumidoras para fomentar hábitos que prevengan el desperdicio de alimentos.

Artículo 66. Se prohíbe que los establecimientos comerciales desechen alimentos que se encuentren en condiciones de ser consumidos por los seres humanos, de acuerdo con lo que disponga el reglamento de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible del Estado de Colima.

Las autoridades competentes promoverán mecanismos, para el aprovechamiento donación, redistribución y reducción del desperdicio de alimentos en los términos que señale el reglamento, priorizando su canalización hacia programas sociales, bancos de alimentos y acciones de asistencia alimentaria.

CAPÍTULO IV
DEL CONSEJO INTERSECTORIAL ESTATAL

Artículo 67. El CIE será presidido por la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, y estará integrado por las Secretarías de la Administración Pública del Estado, organizaciones de la sociedad civil, Instituciones Educativas en la entidad y podrá convocar a otras dependencias u Poderes como el Legislativo y Judicial; órganos autónomos; los municipios así como, a representantes de los sectores social y privado, a participar en sus trabajos cuando se consideren temas relacionados con el ámbito de su competencia.

Artículo 68. El CIE asegurará la discusión y atención transversal de políticas públicas, así como, de la implementación mediante el Reglamento de la presente Ley que se emita en la materia. Los cargos de las personas que lo integran serán de carácter honoríficos, por lo que los integrantes no tendrán derecho a remuneración económico adicional alguna, por las funciones que desempeñen en dicho Consejo.

Artículo 69. El CIE estará integrado por las personas titulares de las siguientes dependencias:

I. El Poder Ejecutivo del Estado de Colima; quien fungirá en la Presidencia;

II. Una Secretaría Técnica del CIE, nombrada por la Presidencia del Consejo;

III. La Secretaría de Salud;

IV. La Secretaría de Educación y Cultura;

V. La Secretaría General de Gobierno;

VI. La Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres;

VII. La Secretaría de Desarrollo Económico;

VIII. La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración;

IX. La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad;

X. La Subsecretaría de Desarrollo Rural;

XI. La Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima;

XII. El IMADES;

XIII. El órgano de operación administrativa desconcentrada del IMSS;

XIV. La Coordinación Estatal de los Servicios Públicos de Salud IMSS Bienestar;

XV. La Subdelegación médica de la representación estatal del ISSTE en Colima.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), las organizaciones civiles y las instituciones educativas del nivel superior, serán invitados permanentes del Consejo

Artículo 70. Cada dependencia u organismo integrante del Consejo Intersectorial Estatal, deberán designar a sus respectivos representantes, por lo menos a nivel de dirección general, con el fin de dar seguimiento permanente a los trabajos del CIE, quien podrá convocar a representantes del sector social y privado, así como a otras dependencias de públicas del Estado y personas expertas en la materia a participar en sus trabajos cuando se consideren temas relacionados en el ámbito de su competencia, o cuando sea necesario conocer su opinión al respecto.

Artículo 71. El CIE tendrá las siguientes facultades:

I. Integrar la participación de los sectores público, social y privado en la definición e instrumentación de políticas para la promoción, respeto, protección y garantía del derecho a la alimentación adecuada y sostenible;

II. Desarrollar la política del sistema agroalimentario mexicano y colimense, así como, la difusión y promoción de la misma;

III. Las recomendaciones, políticas públicas e informes que emita el CIE,

deberán enviarse al Secretariado Técnico del Consejo Intersectorial Nacional para su seguimiento;

IV. Nombrar a un Comité Técnico que fungirá como órgano responsable de la ejecución y seguimiento de los acuerdos del CIE;

V. Analizar, emitir, definir y acordar la Estrategia Estatal Alimentaria y la generación de programa especial del sistema agroalimentario desde una perspectiva transversal e intersectorial;

VI. Coordinar los esfuerzos del Gobierno del Estado y los Municipios en la entidad, para la realización de acciones para la promoción, respeto, protección y garantía del derecho a la alimentación, a través de los instrumentos de política previstos por esta Ley y los demás que de ella deriven;

VII. Diseñar los mecanismos de funcionamiento, operación y monitoreo del sistema agroalimentario, mismos que se establecerán en el Reglamento que para tal efecto expida CIE;

VIII. Establecer las bases y mecanismos para la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e inversiones del Gobierno del Estado y de los Municipios, en función de la creación que el CIE apruebe para ejercer la Estrategia Estatal de Alimentación;

IX. Generar planes y protocolos de acción, en coordinación con el Sistema Estatal de Protección Civil, en caso de Declaratoria de Actuación en situaciones de emergencia que afecte a más de un Municipio en la entidad;

X. Promover el apoyo técnico de calidad al Gobierno del Estado y de los Municipios, así como, a la población en general que se encuentre interesada en participar en la cadena productiva de alimentos, especialmente de aquellos constitutivos de las canastas normativas, así como de cualquier otro alimento adecuado que no contradiga la misma canasta normativa en el Estado de Colima;

XI. Garantizar la evaluación objetiva del sistema alimentario;

XII. Analizar, monitorear y proponer los ajustes necesarios al proceso de implementación de la Estrategia Estatal de Alimentación aprobada por el CIE;

XIII. Participar en el posicionamiento estatal ante los foros y organismos internacionales sobre la alimentación adecuada y sostenible y;

XIV. Las demás que le confiera la presente Ley, el reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.

El funcionamiento del CIE y del Comité Técnico se establecerán en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 72. El CIE, deberá reunirse de manera ordinaria por lo menos dos veces al año, previa convocatoria que emita por escrito o en vía digital la Secretaría Técnica de dicho Consejo, para desahogar los puntos a tratar y deliberar en dichas reuniones, cuando así se estime necesario; sesionará y tomará sus acuerdos necesarios por mayoría de los integrantes presentes, en los términos del Reglamento de la presente Ley.

CAPITULO QUINTO
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO INTERSECTORIAL ESTATAL

Artículo 73. El CIE contará con una Secretaría Técnica, nombrado por la Presidencia, el cual servirá como enlace intersectorial con las diferentes dependencias y entidades públicas del Estado, del Federal y los Municipios de la entidad, así como representantes del sector social y privado.

Artículo 74. La Secretaría Técnica del CIE tendrá las siguientes facultades:

I. Servir de enlace entre el Comité Técnico y las Comisiones Intersectoriales de los Municipios, sobre los trabajos para la articulación del sistema agroalimentario colimense;

II. Convocar a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del CIE, a solicitud del Presidenta o Presidente;

III. Proponer o recibir propuestas de los integrantes CIE, para su presentación en las sesiones;

IV. Llevar el registro y control de las actas, acuerdos y toda la documentación relativa al funcionamiento Consejo Intersectorial Estatal;

V. Elaborar el proyecto de informe anual de resultados y rendición de cuentas del CIE;

VI. Dar seguimiento a los resultados a cerca de la inseguridad alimentaria y nutricional, utilizando como fuente oficial la encuesta nacional de salud y nutrición (ENSANUT), así como el uso sostenible de suelo y agua y las Pérdidas y desperdicios de alimentos que se originen en la Central de Abastos y otros centros

de distribución, a través de las fuentes oficiales que corresponda.

VII. Elaborar propuestas, con el apoyo de las dependencias que integran el CIE, con objetivos específicos que contribuyan a lograr un programa agroalimentario saludable, justo, sostenible y competitivo; y

VIII. Coordinar los trabajos que se ejerzan al interior CIE; y

IX. Las demás que señalé el Reglamento interno del CIE.

CAPITULO SEXTO
DE LOS CONSEJOS INTERSECTORIALES MUNICIPALES

Artículo 75. Cada uno de los diez Municipios del Estado de Colima, crearán hacia su interior un Consejo Intersectorial Municipal, el cual será la instancia de discusión pública, en la que cualquier persona estará en posibilidades de realizar propuestas, opinar, formular dudas o participar en las decisiones que se tomen, en beneficio de la mejora en el ejercicio del Derecho a la Alimentación Adecuada y sostenible en la localidad.

Estos consejos estarán integrados por funcionarios de los Ayuntamientos respectivos, así como por personas físicas, entes e instancias de participación social, bajo los lineamientos que determinen los mismos municipios y que se encuentren libres de conflictos de intereses y que tengan conocimiento, experiencia o capacitación en materia de alimentación, nutrición, seguridad alimentaria, desarrollo comunitario o áreas afines. Las reglas de organización y funcionamiento internos, serán determinadas por el Reglamento de la Ley.

Artículo 76. Son obligaciones de los Consejos Intersectoriales Municipales los siguientes:

I. Proporcionar la información, en el ámbito de su competencia, que nutra los portales electrónicos del Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (SINSAMAC) para consulta, diagnóstico y evaluación;

II. Hacer públicos los resultados enfocados al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, en sus respectivos ámbitos de competencia;

III. Analizar la información correspondiente del municipio en la plataforma del (SINSAMAC), para mejorar la toma de decisiones;

IV. Representar los intereses legítimos de la población del municipio, ante

CIE o ante cualquier autoridad en el Estado de Colima; y

V. Vigilar, en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Estatal de Alimentación;

VI. Las demás establecidas en la presente Ley, su reglamento, o en la respectiva legislación estatal.

Artículo 77. Los Consejos Intersectoriales Municipales se reunirán por lo menos tres veces al año, con el propósito de analizar los avances obtenidos en el cumplimiento de sus obligaciones.

TÍTULO SEXTO
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 78. Todas las personas tienen derecho a participar en el apoyo a las acciones del Estado de Colima, para garantizar el derecho a la alimentación adecuada y sostenible. Las autoridades del Gobierno del Estado de Colima y los Municipios mismos, deberán tomar las medidas necesarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, para promover y asegurar la participación de las comunidades, organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas a título individual en las acciones públicas para garantizar el derecho a la alimentación adecuada y sostenible.

Lo anterior, mediante el diseño, la implementación y el acompañamiento de los mecanismos institucionalizados de participación ciudadana denominados Comités de Alimentación.

Artículo 79. Los Comités de Alimentación podrán constituirse con el objeto de incidir en la producción, la distribución o el consumo final de alimentos o en cualquier otro elemento de las cadenas alimentarias.

CAPÍTULO II
DE LOS COMITÉS DE ALIMENTACIÓN

Artículo 80. Se reconocerá a los Comités de Alimentación como uno de los medios esenciales de participación social a nivel local, los cuales deberán ser de carácter

honorífico y avalados por el CIE; los Consejos Intersectoriales Municipales creados en cada localidad del Estado y su número no podrá ser restringidos.

Artículo 81. Para conformar un Comité de Alimentación, al menos dos de sus miembros deberán tomar una capacitación sobre sistemas alimentarios, prácticas alimentarias y nutrición, en los términos que establezcan los Consejos Intersectoriales Municipales.

Artículo 82. La conformación del Comité de Alimentación se realizará mediante una asamblea general pública, que celebren los interesados, a convocatoria del Consejo Intersectorial Municipal, en la que se elegirá democráticamente a una Presidencia bajo los mecanismos específicos determinados por sus propios miembros.

Artículo 83. La Presidencia del Comité de Alimentación, solicitará al Consejo Intersectorial Municipal el registro de dicho Comité, el cual lo realizará en la plataforma para este fin, informando al CIE. La Presidencia del Comité de Alimentación deberá brindar, preferentemente, un correo electrónico, un domicilio particular y un teléfono personal, para recibir la notificación de registro del mismo Comité.

Artículo 84. La Secretaría Técnica del Consejo Municipal respectivo, verificará las posibles inconsistencias en el registro de los Comités de Alimentación y, en su caso, notificará de las mismas al Consejo Intersectorial Estatal.

Artículo 85. Son facultades de los Comités de Alimentación Municipales los siguientes:

I. Diagnosticar problemas y oportunidades, planear y ejecutar acciones organizadas, así como, realizar el monitoreo y evaluación de éstas para la mejora continua del ejercicio del derecho a la alimentación adecuada y sostenible de sus miembros o de terceros. En esta tarea podrán coordinarse con otros comités, así como con la sociedad civil en general o con las diversas autoridades municipales o estatales;

II. Vigilar las acciones u omisiones de las autoridades municipales, que afecten el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada y sostenible de sus miembros o de terceros; y

III. Las demás establecidas en la presente Ley o su Reglamento.

Artículo 86. La disolución de un Comité de Alimentación Municipal, deberá ser informada por cualquiera de los miembros que hayan formado parte de este al

Consejo Intersectorial Municipal que corresponda para los efectos legales conducentes.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA PLANEACIÓN

CAPÍTULO I
DE LA POLÍTICA ESTATAL ALIMENTARIA

Artículo 87. El Poder Ejecutivo del Estado, conforme a sus facultades y en los términos de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima y conforme a sus facultades establecerá, dentro del Plan Estatal de Desarrollo respectivo, los ejes generales de la Política Estatal Alimentaria que sentarán las bases de un Programa Especial del Sistema Agroalimentario, en consonancia con la Estrategia Estatal de Alimentación, para lograr el objetivo de que el sistema agroalimentario desde la producción hasta el consumo, contribuya a hacer efectivo el ejercicio del Derecho a la Alimentación Adecuada y Sostenible, en todas sus dimensiones, incluidas la producción, distribución y consumo.

Artículo 88. La Política Estatal Alimentaria deberá contar con un enfoque de derechos humanos, y se basará en los principios de congruencia, consistencia y coordinación social e intergubernamental, además de aquellos establecidos en los artículos 4° y 5° de la presente Ley. Las acciones establecidas de conformidad con los principios referidos en el artículo anterior, deberán ser adecuadas para cumplir los objetivos establecidos y avanzar en la resolución de los problemas identificados en las distintas partes del Estado de Colima, atendiendo a sus particularidades con un enfoque de corto, mediano y largo plazo.

Artículo 89. Para la formulación de la Política Estatal Alimentaria se considerarán los siguientes objetivos:

I. El acceso al consumo de alimentos adecuados;

II. La efectividad de los sistemas de distribución de alimentos;

III. El fortalecimiento sostenible de la base productiva de alimentos;

IV. La reserva de alimentos frente a situaciones de emergencia;

V. Los mecanismos de coordinación y colaboración sectorial e interinstitucional, así como de supervisión y evaluación;

VI. La atención de personas o grupos de atención prioritaria, con perspectiva de género incluyendo un criterio de asignación prioritaria para proyectos liderados por mujeres, hombres y juventudes rurales, asegurando el acceso a la capacitación técnica y cuando sea aplicable, la titularidad o el usufructo de la tierra en los proyectos financiados, y con un enfoque intercultural;

VII. La promoción y el apoyo a la participación social; y

VIII. La interrelación de programas, mecanismos y acciones para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.

Artículo 90. La Política Estatal Alimentaria incluirá, además, las siguientes acciones:

I. Sistematizar las políticas, planes, programas o acciones orientados a hacer efectivo el derecho a la alimentación adecuada y sostenible a nivel estatal;

II. Investigar y difundir permanentemente los temas relacionados con el derecho a la alimentación adecuada y sostenible, desde un enfoque objetivo, multidisciplinario e interdisciplinario; y

III. Realizar una evaluación permanente, oportuna, interna y externa de su impacto.

Artículo 91. Para efectos de la fracción I, del artículo anterior, el CIE podrá requerir a las dependencias del Gobierno del Estado, Órganos Constitucionales Autónomos y Municipios, la información que consideré necesaria sobre sus respectivas políticas, planes, programas o acciones, sean presentes o pasadas.

La población interesada también podrá presentar las iniciativas que hayan implementado en su localidad, sus fortalezas retos de implementación y debilidades.

Artículo 92.- El CIE establecerá, con apoyo de instituciones académicas o públicas especializadas, indicadores de impacto, resultado y proceso de las políticas alimentarias a nivel estatal, con el fin de detectar problemas sistemáticos o casos de éxito en la implementación de estas políticas, con base en el Plan Estatal de Desarrollo y la misma Estrategia Estatal de Alimentación.

CAPÍTULO II
DE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE ALIMENTACIÓN Y PROGRAMA ESPECIAL DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO

Artículo 93. La Estrategia Estatal de Alimentación constituye el instrumento rector

de la Política Estatal Alimentaria, en el mediano y largo plazo para transitar hacia un sistema agroalimentario saludable, justo, sostenible y competitivo. Este objetivo promoverá la participación y colaboración del Gobierno del Estado de Colima y de los Municipios, además del Consejo Intersectorial Estatal y de los Consejos Intersectoriales Municipales, así como de los representantes de los sectores social y privado.

Artículo 94. El Programa Especial del Sistema Agroalimentario establecerá los objetivos, estrategias, acciones y metas a corto plazo, de acuerdo con la Estrategia Estatal de Alimentación, para lograr un sistema agroalimentario saludable, justo, sostenible y competitivo mediante la definición de prioridades en materia de promoción y consumo de alimentos, distribución de alimentos, producción alimentaria y emergencias alimentarias, así como, la asignación de responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación de acciones, resultados y estimación de costos.

Artículo 95. El CIE propondrá ante el SINSAMAC, la Estrategia Estatal de Alimentación y el Programa Especial del Sistema Agroalimentario. Para el logro de este objetivo se promoverá la participación y colaboración de los integrantes del CIE así como, representantes de los sectores sociales y privados y de los gobiernos municipales.

Artículo 96. El Programa Especial del Sistema Agroalimentario se sustentará en un enfoque de derechos humanos orientado por los principios a que se refiere el artículo 5 de esta Ley y su elaboración deberá prever mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y los sectores social y privado. Considerará además las particularidades de las distintas regiones del país.

CAPÍTULO III
DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CIE Y LOS CONSEJOS INTERSECTORIALES MUNICIPALES

Artículo 97. El Secretario Técnico del CIE y un representante del Consejo Intersectorial Municipal, se reunirán por lo menos una vez al año para la discusión de problemas alimentarios, así como para el desarrollo, ejecución, supervisión y valoración de la política agroalimentaria estatal. El Reglamento de la presente Ley, deberá tener un apartado especial que plasme la forma y condiciones en que se convocarán y desarrollarán estas reuniones de forma interinstitucional.

En estas reuniones, se tratarán los avances obtenidos en materia de ejercicio del derecho a la alimentación adecuada y sostenible, los retos por superar, los

problemas detectados y las posibles soluciones para generar acuerdos de cooperación que resulten convenientes para mejorar el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada y sostenible de la población en general.

Artículo 98. Se promoverá el desarrollo de una legislación pertinente, para garantizar el Derecho a la Alimentación Adecuada y Sostenible, en todas sus dimensiones, incluidos la producción, distribución y consumo. Los Ayuntamientos determinarán, en el ámbito de sus responsabilidades que sus Consejos Intersectoriales Municipales, promuevan los ejes generales de las políticas alimentarias de los Municipios respectivos, a partir de los cuales se establecerán las bases para lograr el objetivo de hacer efectivo el Derecho a la Alimentación Adecuada y Sostenible de las personas. Estos ejes no deberán ser contradictorios con los fijados en el Programa Especial del Sistema Agroalimentario y tendrán objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Artículo 99. Para efectos del numeral anterior, los Municipios contarán con la coadyuvancia del CIE, así como de las personas expertas independientes, académicos, funcionarios de organizaciones estatales especializadas en el tema, y de los demás participantes de la sociedad civil, que se consideren apropiados para el logro de los objetivos en materia de una alimentación adecuada y sostenible.

Artículo 100. Las políticas agroalimentarias de los Municipios, se basarán en el respeto a las propuestas y acciones de las comunidades y en particular, de los órganos de participación social establecidos para tal efecto, siempre que no sean contrarias a los derechos humanos.

TÍTULO OCTAVO
DE LAS EMERGENCIAS ALIMENTARIAS

CAPÍTULO I
DE LA DECLARATORIA DE ACTUACIÓN PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Artículo 101. Se considerará emergencia alimentaria para los efectos de la presente Ley, cuando, en uno o varios Municipios de la entidad, la población se vea impedida de hacer efectivo el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada y sostenible, por los efectos de fenómenos naturales o antropogénicos que afecten de forma generalizada el acceso, la producción o el abasto regular de alimentos o, provoquen alzas o fuertes inestabilidades en los precios de los productos que conforman la canasta normativa y otros alimentos adecuados esenciales de la

canasta regional.

Artículo 102. Se considerará emergencia en la producción, cuando en uno o varios Municipios, exista desabasto de semillas o incapacidad de los productores para contar con ellas de manera suficiente, para realizar la siembra en la superficie acostumbrada de los cultivos de la canasta normativa regional. La Subsecretaría de Desarrollo Rural, deberá dar aviso a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que ésta emita la Declaratoria de Actuación para la Seguridad Alimentaria en Situaciones de Emergencia cuando exista un desabasto grave de este insumo en la entidad.

Artículo 103. La persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado, emitirá la Declaratoria de Actuación para la Seguridad Alimentaria en Situaciones de Emergencia, en coordinación con el SINSAMAC, el Sistema Nacional de Protección Civil y el Sistema Estatal de Protección Civil en la entidad según sea el caso, estableciéndose de manera coordinada con estas instancias, las acciones, mecanismos y estrategias que se deberán adoptar para contener, mitigar y afrontar de manera inmediata una situación de emergencia, tendiente a fomentar la recuperación y el desarrollo de la capacidad local para satisfacer las necesidades alimentarias actuales y futuras, en el ámbito de sus respectivas competencias y acorde a las disposiciones normativas aplicables.

Artículo 104. Las personas integrantes del CIE, podrán solicitar a la Junta Directiva del SINSAMAC, de manera fundada y motivada, que se emita Declaratoria de emergencia alimentaria en un ámbito territorial determinado. Previo análisis sobre su procedencia, esta solicitud se turnará al Poder Ejecutivo correspondiente para su resolución.

Artículo 105. Los Consejos Intersectoriales Municipales, podrán solicitar, por conducto del CIE, que el Poder Ejecutivo emita la Declaratoria de emergencia alimentaria correspondiente.

Artículo 106. La Declaratoria de Actuación se emitirá mediante Decreto, el cual será publicado en “El Periódico Oficial del Estado de Colima” para su difusión. La Declaratoria especificará, por lo menos, lo siguiente:

I. La descripción del fenómeno o fenómenos que motivan la declaratoria de emergencia;

II. La forma y el alcance en que dichos fenómenos afectan el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada y sostenible;

III. La estimación y caracterización de la población afectada con datos desagregados por sexo, edad y etnia;

IV. La estimación inicial de necesidades de alimentos en la población afectada, teniendo en cuenta las características demográficas;

V. Las instancias responsables de dar respuesta a la emergencia por tipo de alcance territorial;

VI. La vigencia de la declaratoria de actuación para la seguridad alimentaria en situaciones de emergencia conforme al plan de trabajo y sus acciones posteriores;

VII. La ruta de trabajo para afrontar la inseguridad alimentaria durante y después de la emergencia;

VIII. Los objetivos concretos de cada actuación adoptada;

IX. El alcance territorial, especificando el nombre de la demarcación territorial o municipios afectados y, la vigencia temporal de la declaratoria de actuación para la seguridad alimentaria en situaciones de emergencia en cada uno de ellos;

X. Los mecanismos de colaboración, especificando las instancias gubernamentales o actores que participan, así como, su grado de responsabilidad durante los protocolos de actuación para la seguridad alimentaria en situaciones de emergencia;

XI. Los recursos que, en su caso, se destinen para atender la emergencia de seguridad alimentaria, lo cual se sujetará a los recursos aprobados en los respectivos presupuestos de egresos de las autoridades responsables de los dos órdenes de gobierno, así como, determinar el apoyo que se requerirá por parte de otras autoridades o de los miembros de la sociedad civil, con base en las necesidades de alimentos y las características de la población;

XII. Las metas e indicadores que permitan monitorear el resultado de las acciones para la seguridad alimentaria y nutricional de la población atendida de manera sostenida durante la emergencia; y

XIII. En el Decreto de Declaratoria de Actuación, se especificarán las acciones que se destinarán para hacer frente al desabasto de semillas y renovación de la reserva, así como, los apoyos que se requieran por parte de otras autoridades o de los miembros de la sociedad civil, con el propósito en recuperar las actividades productivas lo antes posible.

Artículo 107. Durante la Declaratoria de Actuación para la seguridad alimentaria, la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá, en el ámbito de su

competencia, establecer al menos las siguientes acciones:

I. Elaborar un plan de respuesta y atención inmediata a la emergencia alimentaria;

II. Realizar los inventarios de los recursos alimentarios disponibles, en los almacenes de la localidad correspondiente, de manera periódica y sistemática y asegurar su renovación, a fin de calcular la forma en que se deberá racionar su consumo a corto y mediano plazo, entre la población afectada, asegurándose que en ningún caso haya descomposición de los productos de las reservas estratégicas;

III. Ejecutar las acciones previstas en la Declaratoria de Actuación, apegándose estrictamente a ella;

IV. Convocar, cuando no se hallen ya reunidos, a los Consejos Intersectoriales Municipales para apoyar e intervenir en lo que sea necesario, en el marco de sus funciones;

V. Solicitar en su caso, el apoyo subsidiario de otras autoridades, organismos nacionales y de la sociedad civil en general, los insumos necesarios de acuerdo con el plan de atención y respuesta;

VI. Establecer y coordinar, con el apoyo del CIE y los Consejos Intersectoriales Municipales, aquellos puntos de distribución de alimentos para consumo inmediato;

VII. Promover y proteger la lactancia materna y la alimentación de niñas y los niños entre 6 y 24 meses, así como, alertar sobre el consumo de bebidas azucaradas y fórmulas lácteas infantiles;

VIII. En la emergencia alimentaria, se priorizará a las niñas y niños, así como, a otros grupos vulnerables de atención prioritaria que requieran una protección especial, para garantizar la seguridad alimentaria de acuerdo con sus necesidades fisiológicas;

IX. En caso de habilitar refugios temporales para la atención de la población afectada, se garantizarán espacios seguros para la lactancia y comedores comunitarios en coordinación con el Sistema Estatal de Protección Civil; y

X. En caso de que los planes a los que se refiere la fracción I, del presente artículo, y se hayan tenido que modificar con respecto a lo que originalmente se estableció en la Declaratoria de Actuación, se dejará constancia pública y escrita de todas las modificaciones realizadas y las razones que las motivaron,

dando aviso de inmediato a las instancias correspondientes.

CAPÍTULO II
DE LA CONCLUSIÓN DE LA EMERGENCIA Y SU PREVENCIÓN

Artículo 108. Con base en los principios de transparencia y máxima publicidad, una vez que haya concluido la emergencia alimentaria, el CIE elaborará un informe público pormenorizado de los problemas enfrentados, las acciones realizadas, los resultados, las recomendaciones, los recursos empleados y las personas atendidas. Dicho informe se presentará en un plazo no mayor a sesenta días naturales, desde que finaliza la emergencia. Este informe será entregado a los órganos de fiscalización y a los Consejos Intersectoriales Municipales correspondientes.

Artículo 109. El Gobierno del Estado de Colima y los Gobiernos Municipales, con el apoyo del Sistema Estatal de Protección Civil, deberán elaborar de forma individual o coordinada, los programas de prevención de emergencias alimentarias, a partir de los riesgos que sean previsibles en sus respectivos territorios, así como, los protocolos de actuación que entrarán en operación al momento de decretarse un estado de emergencia alimentaria. Las personas que cuenten con conocimientos especiales e información que puedan servir para prevenir o atender emergencias alimentarias, tendrán el deber ciudadano de comunicarlos a las autoridades correspondientes. Dichas autoridades tienen la obligación de atenderlos y valorarlos.

TÍTULO NOVENO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 110. Se considerarán infracciones a la presente Ley, los actos u omisiones que contravengan las obligaciones establecidas en esta Ley.

Artículo 111. Las infracciones administrativas a que se refiere este Título o cualquier otra derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, y que sean cometidas por servidores públicos del Estado o de los Municipios; serán sancionadas ante la autoridad competente en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 112. Las infracciones administrativas cometidas por personas físicas o morales que no revistan la calidad de servidores públicos, serán sancionadas por las autoridades que resulten competentes de conformidad con las normas aplicables.

Artículo 113. La autoridad competente podrá imponer las siguientes sanciones:

A) Las infracciones a las que se refieren los artículos 3, párrafos segundo y tercero; 9; 12; 26, 33, 45 y 11 serán sancionadas con una multa de 50 a 20,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y

B) Las infracciones a las que se refieren los artículos 28, 30, 36 y 42 serán sancionadas con una multa de 22,000 a 50,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como clausura temporal o definitiva, total o parcial.

La autoridad competente individualizará las sanciones considerando los siguientes criterios:

I. La gravedad de la conducta constitutiva de la infracción;

II. Los daños o perjuicios ocasionados por la conducta constitutiva de la infracción, y

III. La reincidencia, en su caso, de la conducta constitutiva de la infracción.

En caso de reincidencia, las multas podrán duplicarse, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada bajo los preceptos y parámetros previstos por esta Ley, cometa otra del mismo tipo o naturaleza.

Artículo 114. Las sanciones administrativas señaladas en esta Ley, tanto para servidores públicos como para particulares, son aplicables sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal de quienes incurran en ellas.

En caso de que existan hechos que pudieran ser constitutivos de algún delito, las autoridades estarán obligadas a realizar la denuncia penal correspondiente, coadyuvando en la investigación y aportando todos los elementos probatorios con los que cuente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO. Dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, la persona titular del Poder Ejecutivo deberá emitir el Reglamento de la Ley que se expide, el cual debe contemplar la integración, instalación y funcionamiento del CIE, permitir que la autoridad competente determine el contenido de las canastas normativas.

TERCERO. Dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del Reglamento al que se refiere el artículo anterior, deberá instalarse el Consejo Intersectorial Estatal.

CUARTO. Las obligaciones y erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente Ley, se sujetarán a los recursos económicos aprobados expresamente para esos fines, en los respectivos presupuestos de egresos del Gobierno del Estado de Colima y los Gobiernos Municipales en su ámbito de competencia legal, por lo que no se autorizarán ampliaciones a su presupuesto para el ejercicio fiscal anual en curso y subsecuentes.

QUINTO. Quedan derogadas las disposiciones normativas que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

La Gobernadora del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Colima, a los 15 quince días del mes de julio de 2026 dos mil veintiséis.

DIP. YOMMIRA JOCKIMBER CARRILLO BARRETO
PRESIDENTA
Firma.

DIP. ÁLVARO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO
Firma.

DIP. MARÍA CRISTINA LUPIÉN VENTURA
SECRETARIA
Firma.

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 20 (veinte) del mes de julio del año 2026 (dos mil veintiséis).

A t e n t a m e n t e
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
MTRA. INDIRA VIZCAÍNO SILVA
Firma.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. ALBERTO ELOY GARCÍA ALCARAZ
Firma.